

**Mohd Firdaus bin Mohd Roslan
lwn
Noorziela binti Shafie**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr Hj. Mohd Naim bin Hj. Mokhtar (Panel), YA Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 12hb Oktober 2018 Bersamaan 3 Safar 1440H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0075-2018

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Nurul 'Ain Binti Kamarudin dari Tetuan Nurul & Associates.

Peguam Syarie Responden : Puan Aznor binti Suhaida binti Dolah daripada Tetuan Nur Hafiz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 23/5/2018 bagi Kes Mal No.10300-038-0720-2017 yang telah memerintahkan seperti berikut:-

- 
- a) Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak (hadanah) bernama Nur Qiesya Afriena binti Mohd Firdaus (No. Mykid : 101008-10-1520) diberikan kepada Pemohon (Ibu)
- b) Mahkamah memerintahkan bahawa Responden diberikan hak lawatan dan bersama dengan anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.
- c) Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dan/atau wakilnya dan/atau agennya dilarang dan ditegah dari menceroboh, mengganggu, memisahkan anantara Pemohon dandan anak tersebut semasa anak tersebut bersama Pemohon.
- d) Mahkamah memerintahkan bahawa Responden diberikan hak giliran behari raya Aidilfitri dan Aidil Adha bersama anak tersebut secara bergilir tahun anantara Pemohon dengan Responden . Bagi Aidil Fitri 2018, anak tersebut akan bersama Pemohon dan Hari Raya Aidil Adha 2018, anak tersebut akan bersama dengan Responden dan begitu seterusnya ke hadapan.
- e) Mahkamah memerintahkan bahawa hak bersama dengan anak tersebut pada cuti persekolahan adalah dibahagikan secara sama rata di anantara Pemohon dengan Responden dan tertakluk kepada persetujuan bersama.
- f) Mahkamah memerintahkan Pemohon untuk memaklumkan tempat tinggal terkini Pemohon kepada Responden dan

sekiranya Pemohon dan Responden berpindah ke tempat lain, pihak-pihak hendaklah memaklumkan lokasi tempat tinggal yang baru kepada pihak yang satu lagi.

g) Perintah Interim hak jagaan ini kekal sehingga kes induk hadanah diputuskan oleh Mahkamah.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut:-

- a) Mahkamah menyemak semula dokumen yang dikatakan sebagai perintah mahkamah yang bertarikh 23/5/2018 bagi Permohonan No. : 10300-038-0720-2017 apabila pihak Responden menganggap ia adalah suatu perintah yang mengikat yang menghendaki pematuhan undang-undang oleh pihak Pemohon.
- b) Mahkamah memerintahkan prosiding kes Permohonan No : 10300-038-0720-2017 digantung sehingga keputusan semakan diputuskan.
- c) Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 11/6/2018. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan ringkas permohonannya sebagaimana berikut:-

i- Bahawa Hakim Bicara pada 23/5/2018 ketika sebutan kes Permohonan No : 10300-038-0720-2017 telah mengeluarkan satu arahan kepada pihak-pihak sebagai panduan kepada pihak Responden apabila beliau melalui Peguam Syarie beliau melalui hujah bertulis kepada Hakim Bicara mengenai haknya terhadap anak yang bernama Nur Qiesya Afriena binti Mohd Firdaus yang berada dibawah jagaan pihak Pemohon.

ii- Bahawa pihak Responden telah tersalah tafsir Arahan Mahkamah tersebut sebagai suatu perintah.

[4] Di peringkat ini, Kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10300-038-0720-2017. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[5] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja.

[7] Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes [2013] JH 36(2) pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[8] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara’ atau Undang-Undang.

[9] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes ***Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman***, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[10] Manakala dalam kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[11] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh

dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Kembali kepada permohonan Pemohon, Kami merujuk kepada notis permohonan dan afidavit sokongannya, Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan Penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 23/5/2018. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[13] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, kes Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman dan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya BUKANLAH isu atau persoalan yang boleh disemak.

[14] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang diplidkan Pemohon dalam afidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang

atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan subseksyen 68(1) yang dirujuk Pemohon.

[15] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit-afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10300-038-0720-2017, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- (2) Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam 23/5/2018 bagi Kes Mal No. 10300-038-0720-2017 adalah **DIKEKALKAN** dan kes induk hendaklah disegerakan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....
1. **YAA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR HJ MOHD NAIM BIN HJ MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....

- 3. YA TUAN HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor